民法主題整理：各種之債

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§345-§756-9（債編各論各類型契約）
共計 59 題

壹、買賣

一、108年 第9題

依民法規定，法人之董事有數人者，除章程另有規定外，其如何對外代表法人？

(A) 各董事均有單獨代表權
(B) 取決於全體董事之同意
(C) 取決於出席董事會董事過半數之同意
(D) 取決於全體董事過半數之同意

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§27 II：法人之董事有數人者，除章程另有規定外，**各董事均得代表法人**
(B)	✗	非須全體董事同意，混淆**決議**與**代表權**之概念
(C)	✗	出席董事會過半數同意為**董事會決議**方式，非代表權之行使
(D)	✗	全體董事過半數亦非法定代表方式，法律明定為**各別代表**

[!NOTE]
重點整理

- **法人代表權**（§27 II）：董事有數人者→原則**各董事單獨代表**
- 章程得另定為**共同代表**，但不得對抗善意第三人（§27 III）

二、108年 第11題

有關權利行使期間及其起算點的說明，下列敘述，何者正確？

(A) 受脅迫而為意思表示者，自知受脅迫時起10年內得撤銷意思表示
(B) 動產質權人於受擔保債權罹於時效時起5年內未實行質權者，該質權消滅
(C) 出租人得於租賃契約期間屆滿時起1年內，向承租人行使占有物返還請求權
(D) 基於詐害行為之撤銷權，自債權人知有撤銷原因時起，1年間不行使而消滅

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§93：受脅迫者，自**脅迫終止後1年內**得撤銷（非「自知受脅迫時起10年」）；意思表示後經過10年不得撤銷
(B)	✗	§901但書：自**請求權可行使時**起逾5年未實行擔保物權者消滅→起算點為「請求權可行使時」，非「時效完成時」
(C)	✗	出租人對承租人之租賃物返還請求權，不受「1年」之限制→應依一般消滅時效（§125：15年）
(D)	☑	§245：撤銷權自債權人**知有撤銷原因時起1年**間不行使而消滅；自行為時起經過**10年**亦同

[!NOTE]
重點整理

- **脅迫撤銷除斥期間**（§93）：脅迫終止後**1年** ／ 意思表示後**10年**
- **詐害行為撤銷除斥期間**（§245）：知悉時起**1年** ／ 行為時起**10年**
- **擔保物權消滅**（§901但書）：自請求權**可行使時**起逾5年

三、108年 第12題

甲所有之土地一筆欲以3000萬元出售，乙得知後向甲表示願意以該價格承購，甲口頭答應，並收下乙所給付之定金10萬元，同時和乙約定3日後共同辦理所有權移轉登記。下列敘述，何者正確？

(A) 土地買賣契約為要式契約，甲、乙口頭約定之買賣契約無效
(B) 不動產物權移轉契約不以書面為必要
(C) 甲、乙間之土地買賣契約雖未以書面訂立，仍有效成立
(D) 甲、乙間之土地買賣契約雖未以書面訂立而無效，但因甲已收受定金，契約視為有效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	買賣契約為**諾成契約、不要式契約**（§345）→口頭約定即有效成立
(B)	✗	不動產物權移轉須以**書面**為之（§760）→此為**物權行為**之要式性
(C)	☑	買賣為**債權行為**→不以書面為必要→口頭合意即有效成立（§345 II：當事人就標的物及價金互相同意時成立）
(D)	✗	買賣契約本即有效→非因收受定金而生效；§248：定金為契約成立之**推定**，非使無效契約變有效

[!NOTE]
重點整理

- **買賣契約**（§345）：諾成契約、不要式契約→口頭合意即成立
- **不動產物權行為**（§760）：須以書面為之→物權行為之要式性
- **定金**（§248）：推定契約成立，非生效要件

四、108年 第17題

甲向乙借款新臺幣（下同）500萬元，借款期限5年，利息為週年利率百分之二十五，本息平均攤還。雙方並以書面約定，甲於2年內不得提前清償。下列敘述，何者錯誤？

(A) 若乙先扣除 1 年利息，而實給甲 375 萬元時，此乃所謂以折扣方法巧取利益，應認為係借款 375 萬元
(B) 甲、乙間約定利率，超過週年百分之二十之利息部分，其約定為無效
(C) 甲、乙間約定利率，超過週年百分之二十之利息部分，無請求權
(D) 甲於2年內不得提前清償之約定無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§206：債權人不得以折扣或其他方法巧取利益→預扣利息以實際交付金額為借款額（即**375萬元**）
(B)	✗	§205：超過週年百分之二十之利息→債權人對超過部分**無請求權**→約定本身非「無效」，而是超過部分成為**自然債務**
(C)	☑	正確引用§205→超過週年百分之二十之利息部分→**無請求權**
(D)	☑	§316為**任意規定**→當事人得合意限制提前清償→該約定有效

[!NOTE]
重點整理

- **最高利率限制**（§205）：超過週年20%→**無請求權**（非約定無效）→自然債務
- **折扣巧取利益之禁止**（§206）：預扣利息→以實際交付金額為準
- 超過部分已給付者→**不得請求返還**（自然債務之性質）

五、109年 第12題

下列契約何者無效？

(A) 甲向乙購買預售屋1間
(B) 乙不知其房屋已於地震中震毀而滅失，而將該屋出售予甲
(C) 甲被乙脅迫將房屋出賣予乙
(D) 甲基於乙之不實陳述，而購買乙之房屋

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	有效	預售屋以**將來完成之物**為標的→非給付不能→契約有效
(B)	☑	房屋已滅失→**自始客觀給付不能**→§246 I：以不能之給付為契約標的者，其契約為**無效**
(C)	有效	受脅迫→§92 I：得**撤銷**→撤銷前仍有效→非無效
(D)	有效	基於不實陳述（詐欺）→§92 I：得**撤銷**→撤銷前仍有效→非無效

[!NOTE]
重點整理

- **自始客觀給付不能**（§246 I）→契約**無效**
- **脅迫／詐欺**（§92）→得**撤銷**，非無效
- **預售屋**→將來之物，非給付不能→契約有效

六、109年 第14題

甲以電子郵件向好友乙表示欲以新臺幣 5 萬元購買其所珍藏之 A 畫，乙於收信後直接將 A 畫郵寄給甲。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙間買賣契約係以意思實現方式，於交寄A畫時成立
(B) 甲、乙間買賣契約係以意思實現方式，於A畫到達甲時契約成立
(C) 甲、乙間買賣契約係以默示承諾方式，於交寄A畫時契約成立
(D) 甲、乙間買賣契約係以默示承諾方式，於A畫到達甲時契約成立

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	**意思實現**（§161）須「承諾無須通知」→本題買賣仍需承諾→非意思實現
(B)	✗	同(A)，非意思實現；且到達時點之判斷亦有誤
(C)	✗	以郵寄A畫表示承諾→屬**默示承諾** ☑→但承諾仍適用**到達主義**（§94）→非交寄時成立
(D)	☑	乙以郵寄A畫之行為間接表示承諾→**默示承諾**→依§94**到達主義**→A畫到達甲時契約成立

[!NOTE]
重點整理

- **意思實現**（§161）：承諾**無須通知**＋有可認為承諾之事實→契約成立→不適用到達主義
- **默示承諾**：以行為間接表示承諾意思→仍為意思表示→適用**到達主義**（§94）
- 區別關鍵：意思實現無須到達；默示承諾仍需到達

七、110年 第16題

甲乙於民國101年（下同）7月15日口頭訂立為期一年之租賃契約，約定甲於8月1日搬入甲向乙承租之房屋，月租新臺幣（下同）1萬元。11月13日，一般型衛浴熱水設備故障，甲無法使用熱水洗澡，甲向乙表示天冷請馬上修理，乙未為不修理表示。11月21日，甲見乙一直未找人修理，再次通知乙，請乙於 11 月底前修理完成。12 月繳交租金時，甲表示乙一直未修理熱水設備，請求減少 11、12月租金。甲見乙遲不動手，於是11月底找人修繕，請人於12月1日安裝最新型熱水器2萬元，及高級多噴頭按摩蓮蓬頭1萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙訂立一年房屋租賃，依民法規定應以書面為之，不應僅是口頭約定，租賃契約無效
(B) 甲早在11月13日通知乙修繕，並於11月21日再度通知乙應於11月底前修繕，乙仍不為修繕，故甲之租金給付義務即為免除
(C) 乙經甲一再通知修繕，仍不為修繕，致甲無法完全使用租賃物時，乙負修繕義務不履行之責任
(D) 12 月 1 日安裝之熱水與衛浴設備，係乙在 11 月底未履行修繕後，甲有權請人修繕，其全部費用得由租金中扣除

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§422：不動產租賃期限**逾一年**者應以字據訂立→本題為一年（非「逾」一年）→口頭約定有效
(B)	✗	§435 I：租賃物一部不能使用→得請求**減少租金**→非「免除」全部租金給付義務
(C)	☑	§429 I：出租人負修繕義務→經催告不修繕→§430出租人負**修繕義務不履行**之責任
(D)	✗	§430承租人自行修繕得請求償還**必要費用**→最新型熱水器及高級蓮蓬頭超出原有設備標準→非全部費用均可扣除

[!NOTE]
重點整理

- **書面要件**（§422）：不動產租賃**逾1年**→應以字據訂立→未以字據→視為不定期限
- **出租人修繕義務**（§429）→催告不修繕→承租人得自行修繕＋費用扣除（§430）
- 自行修繕費用以**必要範圍**為限→不得恣意升級設備

八、110年 第17題

甲將房子1棟出租予乙，月租新臺幣3萬元，租期3年。下列敘述，何者錯誤？

(A) 兩人得不親自書寫租賃契約之內容，而以書局所出售之租賃契約書，作為訂約之用
(B) 若甲親自書寫租賃契約之內容，作為訂約之用，兩人並於契約書簽名時，該租賃契約之有效期間為 3年
(C) 若乙親自書寫租賃契約之內容，作為訂約之用，兩人並於契約書蓋章代替簽名時，該租賃契約之有效期間為3年
(D) 甲乙以書局所出售之租賃契約書，作為訂約之用，兩人於契約書並未親自簽名或蓋章，僅以按指印代替之，該租賃契約之有效期間為3年

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	書局定型化契約書→符合「字據」之要件→得作為訂約之用
(B)	☑	親自書寫＋簽名→§3 I→符合書面要件→有效期間3年
(C)	☑	蓋章代替簽名→§3 II：蓋章與簽名生**同等效力**→有效期間3年
(D)	✕	§3 III：以指印代簽名者→須經**二人簽名證明**始與簽名生同等效力→本題未經二人證明→不符字據要件→依§422視為**不定期限租賃**→非3年

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **字據要件**（§422）：不動產租賃逾1年→應以字據訂立→不符→視為不定期
> - **簽名替代方式**（§3）：
>   - 蓋章→與簽名同效力（§3 II）
>   - **按指印**→須經**二人簽名證明**（§3 III）始與簽名同效力

貳、租賃

九、108年 第22題

甲向乙承租A屋之後，甲未經乙之同意，將A屋轉租給丙。依民法之規定，下列敘述，何者正確？

(A) 甲將A屋全部轉租給丙，轉租契約無效
(B) 甲將A屋全部轉租給丙，轉租契約有效
(C) 甲將A屋一部轉租給丙，轉租契約無效
(D) 甲將A屋一部轉租給丙，乙得請求甲返還A屋

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕	轉租契約在**甲丙間**仍有效→§443僅使出租人乙得終止原租約，不影響轉租契約本身效力
(B)	☑	未經同意之轉租→轉租契約在承租人與次承租人間**仍有效**（債之相對性）→出租人之救濟為依§443 II**終止原租約**
(C)	✕	一部轉租之轉租契約亦非無效→同(A)理由
(D)	✕	一部轉租→乙之救濟為**終止租約**（§443 II）後始得請求返還→非直接請求返還

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **違法轉租**（§443）：承租人未經出租人承諾→轉租契約**在甲丙間有效**
> - 出租人之救濟：依§443 II**終止租約**→終止後始得請求返還租賃物
> - 轉租契約效力與原租約終止為**不同層次**問題

十、108年 第23題

乙承攬甲房屋之新建工程，完工後甲遷入居住，旋即因為樓梯不平整而跌落受傷。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲得請求乙修補樓梯不平整處
(B) 甲定相當期限催告乙修補，若乙不為修補，且修補所需費用並非過鉅，甲得自行修補
(C) 甲定相當期限催告乙修補，若乙不為修補，甲尚得解除契約或請求減少報酬
(D) 須待甲催告乙修補後，甲方得向乙請求賠償受傷所生之損害

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§493 I：工作有瑕疵→定作人得定相當期限請求承攬人**修補**
(B)	☑	§493 II：承攬人不於期限內修補→定作人得**自行修補**，費用由承攬人負擔（修補費用非過鉅為要件）

(C) ☑ §494：承攬人不於期限內修補→定作人得**解除契約**或**請求減少報酬**
(D) ✕ 甲因瑕疵工作所受**人身傷害**→得逕依§495 I或侵權行為（§184）請求損害賠償→**不以先行催告修補為前提**

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **承攬瑕疵擔保**：修補（§493）→解除／減少報酬（§494）→損害賠償（§495）
> - **損害賠償**（§495 I）：不以催告修補為前提→得直接請求
> - **人身損害**另得依**侵權行為**（§184）請求，不受承攬瑕疵擔保程序限制

十一、109年 第19題

甲出租並交付其房屋與乙，乙不顧雙方所訂該屋不得轉租之特約，竟將該屋之全部轉租給丙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲於對乙終止租約前，不得向丙請求返還該屋於甲
(B) 甲於對乙終止租約後，得逕向丙請求返還該屋於甲
(C) 乙應就丙應負責之事由所致之房屋毀損，對甲負賠償責任
(D) 乙丙間之轉租契約無效

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	租約尚存續→乙仍為合法占有人→甲不得跳過乙逕向丙請求返還
(B)	☑	終止租約後→乙及丙之占有權源消滅→甲以**所有權人**身分得逕向丙請求返還
(C)	☑	§433類推：承租人就允許使用之第三人（丙）應負責之事由→對出租人（甲）負賠償責任
(D)	✕	轉租契約在**乙丙間有效**（債之相對性）→不因違反甲乙間不得轉租之特約而無效→甲之救濟為**終止租約**（§443 II）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **違反轉租特約**→轉租契約在承租人與次承租人間**仍有效**
> - 出租人救濟：**終止原租約**（§443 II）→終止後得向次承租人請求返還
> - 承租人就次承租人行為對出租人負責（§433、§444 II類推）

十二、110年 第19題

關於租賃關係之終止，下列敘述，何者錯誤？

(A) 不可歸責於承租人之事由致租賃物有修繕之必要時，經承租人定期催告後，出租人拒不修繕時，承租人得終止租約
(B) 定期租賃期限屆滿前，如承租人死亡時，承租人之繼承人得終止租約
(C) 訂有期限之租約，雙方均不得約定終止
(D) 不動產之出租人依法對承租人取得法定留置權時，承租人趁出租人不知而取去留置物時，出租人得終止租約

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§430：承租人催告出租人修繕→出租人不為修繕→承租人得**終止契約**或自行修繕
(B)	☑	定期租賃承租人死亡→繼承人得依§452類推**終止租約**→先期通知即可
(C)	✕	定期租約→依**契約自由原則**→當事人得約定終止條款→(C)稱「均不得約定終止」為**錯誤**
(D)	☑	§447 I：承租人取去留置物→出租人得**終止契約**

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **定期租賃終止限制**（§453）：原則不得任意終止→但得以**契約另行約定**終止事由
> - 出租人終止事由：§443違法轉租、§440欠租催告不補、§447取去留置物
> - 承租人終止事由：§424危及安全健康、§430出租人不修繕

參、借貸

十三、109年 第15題

關於定金或履約保證金，下列敘述，何者正確？

(A) 履約保證金之目的在於擔保契約之履行，通常屬於解約定金性質
(B) 不動產委託銷售契約書中記載「仲介有權為出賣人代收定金」，該條款無效
(C) 訂約當事人之一方，由他方受有定金時，視為其契約成立
(D) 契約履行時，定金應返還或作為給付之一部

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	履約保證金→擔保**債務之履行**→與**解約定金**（§249 II/III）性質不同→通常非解約定金
(B)	✗	仲介經出賣人授權代收定金之約定→原則**有效**（非當然無效）
(C)	✗	§248：受有定金時→「**推定**」契約成立→非「**視為**」→尚可舉反證推翻
(D)	☑	§249第一款：契約履行時→定金應**返還**或作為**給付之一部**

[!NOTE]
重點整理

- **定金效力**（§249）：
    - 契約履行→返還或充作給付一部
    - 付定金方不履行→他方得**沒收**定金
    - 收受定金方不履行→應**加倍返還**
- §248：定金→「**推定**」契約成立（非「視為」→可舉反證推翻）

肆、承攬

十四、108年 第24題

乙受甲之概括委任，除部分行為須得甲之特別授權外，其餘乙皆得為甲為之。下列何項行為，無須另得甲之特別授權？

(A) 和解
(B) 將甲之房屋出租3年
(C) 不動產之買入
(D) 提付仲裁

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	須特別授權	§534第四款：**和解**→須有特別授權
(B)	須特別授權	§534第二款：不動產租賃期限**逾2年**→須有特別授權→出租3年逾2年→須特別授權
(C)	☑	§534第一款僅規定不動產之「**出賣**或設定負擔」→不動產之**買入**不在限制之列→無須特別授權
(D)	須特別授權	§534第六款：**提付仲裁**→須有特別授權

[!NOTE]
重點整理

- **概括委任之特別授權事項**（§534）：
    1. 不動產之**出賣**或設定負擔（不含買入）
    2. 不動產租賃期限**逾2年**
    3. **贈與**
    4. **和解**
    5. **起訴**
    6. **提付仲裁**
- 不動產之「買入」不在限制之列→無須特別授權

十五、108年 第25題

下列何者不得成立和解？

(A) 甲、乙爭執其婚姻關係是否有效
(B) 甲過世後，其繼承人乙爭執甲、丙間10萬元之消費借貸契約是否已消滅
(C) 甲、乙發生車禍，對於因此所生之損害是否應負賠償責任有所爭執
(D) 甲、乙爭執其買賣標的是否有瑕疵以及物之瑕疵擔保責任

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	婚姻有效性為**身分關係**→非當事人得自由處分之事項→**不得**為和解標的
(B)	得和解	消費借貸契約是否消滅→**財產權**爭議→當事人得處分→得成立和解
(C)	得和解	損害賠償責任→**財產權**爭議→得成立和解
(D)	得和解	物之瑕疵擔保責任→**財產權**爭議→得成立和解

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **和解**（§736）：當事人互相讓步以終止爭執→限於**得處分之事項**
> - **身分關係**（婚姻、親子）→當事人不得自由處分→不得為和解標的
> - 財產權爭議→原則上均得和解

十六、109年 第20題

甲出租 A 屋予乙並交付之，租期 1 年，惟在甲、乙租賃關係存續中，甲又將 A 屋出賣予善意之丙，並為所有權之移轉。下列敘述，何者正確？

(A) 甲與丙間之買賣契約及移轉A屋所有權之行為無效
(B) 甲對丙應負權利瑕疵擔保責任
(C) 乙依法取得終止權，得終止其與甲間之租賃契約
(D) 甲對丙應負物之瑕疵擔保責任

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	買賣契約有效，所有權移轉亦有效→不因租賃之存在而無效
(B)	☑	A屋上存有乙之租賃權→丙取得之所有權受限→甲對丙負**權利瑕疵擔保**責任（§349：出賣人應擔保第三人就標的物不得對買受人主張權利）
(C)	✗	§425 I買賣不破租賃→乙之租賃權繼續存在→無須終止→乙得以租賃權對抗丙
(D)	✗	租賃為**權利**上之負擔→屬**權利瑕疵**（§349），非**物之瑕疵**（§354）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **權利瑕疵擔保**（§349）：第三人對標的物主張權利→出賣人擔保
> - **物之瑕疵**（§354）：物之品質、效用之欠缺→與權利負擔不同
> - **買賣不破租賃**（§425 I）：出租人讓與其物→承租人得以租賃權對抗受讓人

十七、110年 第20題

甲、乙訂立承攬契約，約定由畫家乙為甲繪製一幅肖像畫。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙就報酬給付期限無特別約定時，應於乙完成該肖像畫後，始得請求約定之報酬
(B) 於甲受領遲延期間，該畫毀損滅失之危險仍由乙承擔，惟甲負損害賠償責任
(C) 若乙於肖像畫完成前過世，該承攬契約即為終止
(D) 甲得隨時終止該承攬契約，惟須賠償乙因終止契約所生之損害

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§505 I：報酬應於**工作交付時**給付→無特約時→工作完成後始得請求
(B)	✗	§508 II：定作人**受領遲延**→工作毀損滅失之危險由**定作人甲承擔**→非由承攬人乙承擔→危險已移轉至甲
(C)	☑	繪製肖像畫需承攬人之**個人特殊技能**→承攬人死亡→承攬契約**消滅**（§512類推）
(D)	☑	§511：工作未完成前→定作人得**隨時終止**→但應賠償承攬人因終止所生之損害

[!NOTE]
重點整理

- **承攬危險負擔**（§508）：
    - 原則：工作毀損滅失→由**承攬人**承擔
    - 例外：定作人**受領遲延**→危險**移轉至定作人**
- **定作人終止權**（§511）：得隨時終止→但須賠償損害
- 承攬人死亡→以個人技能為要素之承攬→契約消滅（§512類推）

伍、委任

十八、110年 第21題

下列何者原則上非屬民法所定委任關係之法定消滅事由？

(A) 受刑之宣告
(B) 死亡
(C) 破產
(D) 受監護宣告

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	**受刑之宣告**→非§550所列之法定消滅事由→委任關係不因此消滅
(B)	✗	§550：**死亡**→為委任之法定消滅事由
(C)	✗	§550：**破產**→為委任之法定消滅事由
(D)	✗	§550：**喪失行為能力**（受監護宣告）→為委任之法定消滅事由

[!NOTE]
重點整理

- **委任消滅事由**（§550）：**死亡**、**破產**、**喪失行為能力**（受監護宣告）
- **受刑之宣告** ≠ 喪失行為能力→非法定消滅事由
- §550但書：契約另有訂定或因委任事務性質不能消滅者，不在此限

陸、贈與

108-110年無相關考題，111-114年試題待補充。

柒、合夥與合會

十九、109年 第21題

甲與乙締結委任契約，約定由甲為乙管理其房屋之出租事宜，且不收取報酬。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲乙之委任契約為無償契約，甲處理委任事務僅須負擔與處理自己事務之同一注意即可
(B) 乙負有預付處理委任事務之必要費用之義務，故屬於雙務契約
(C) 委任契約係以當事人之信賴為基礎，故甲乙得隨時終止契約
(D) 如出租房屋之期限為2年，乙授與甲處理權與代理權須以文字為之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§535但書：無償委任→受任人僅負與處理**自己事務同一之注意**（具體輕過失）
(B)	✗	委任人之預付費用義務（§546 I）為**附隨義務**→非與受任事務處理構成**對待給付**→委任契約非**雙務契約**
(C)	☑	§549 I：委任以**信賴**為基礎→當事人之任何一方得**隨時終止**
(D)	☑	§531：委任事務之法律行為依法應以文字為之者→處理權及代理權之授與亦應以**文字**為之→逾2年不動產租賃應以字據（§422）→故授權亦然

[!NOTE]
重點整理

- **無償委任注意義務**（§535但書）：與處理自己事務同一注意（具體輕過失）
- **委任之性質**：不因費用預付義務而成為雙務契約→預付費用為附隨義務
- **處理權授與方式**（§531）：從委任事務之法律行為所應踐行之方式

捌、保證

二十、108年 第26題

甲男向丙承租套房一間，與女友乙同居，下列何種情形，甲得對丙主張租賃契約為不定期限繼續租賃？

(A) 甲與丙以書面訂立2年期租約，租約期滿丙即表示要收回自住
(B) 甲與丙以書面訂立1年期租約，租約期滿甲、乙搬離
(C) 甲與丙以口頭訂立 1 年期租約，租約期滿甲因工作派駐國外，乙仍繼續住在套房內，丙繼續向甲收取租金
(D) 甲與丙以書面訂立2年期租約，訂約之際丙並表示期滿後須另訂契約，租約期滿甲繼續居住

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§451：出租人丙期滿即表示收回→已為**反對之意思表示**→不視為不定期限
(B)	✗	期滿甲乙搬離→承租人已**未繼續使用收益**→不適用§451
(C)	☑	期滿後乙（甲之同居人）繼續居住→甲仍有使用收益＋丙繼續收租（**不即反對**）→§451視為**不定期限繼續契約**
(D)	✗	丙於訂約時即表示期滿後須另訂→視為已**預先表示反對**→不適用§451

[!NOTE]
重點整理

- **不定期限繼續契約**（§451）：租期屆滿＋承租人繼續使用＋出租人不即反對→視為不定期
- 出租人之「**反對**」：得於期滿時為之，亦得**預先**為之
- 同居人之繼續使用→可視為承租人之使用收益

玖、其他

二十一、108年 第13題

關於代理，下列敘述，何者正確？

(A) 本人授與代理權後不得限制代理權
(B) 表見代理只適用於意定代理，法定代理無適用之餘地
(C) 表見代理即為狹義之無權代理
(D) 代理人死亡後，代理權由其繼承人繼承之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	本人授與代理權後→仍得**限制**代理權範圍（代理權為本人單方授與→得隨時限縮或撤回）
(B)	☑	§169表見代理→以「由自己之行為表示以代理權授與他人」為要件→僅適用於**意定代理**→法定代理之範圍由法律規定→無適用餘地
(C)	✗	表見代理為**廣義無權代理**之一種→本人應負授權人責任→與**狹義無權代理**（§170效力未定）不同
(D)	✗	代理權為**一身專屬**→代理人死亡→代理權**消滅**→不得由繼承人繼承

[!NOTE]
重點整理

- **表見代理**（§169）：限於**意定代理**→本人因自己行為致第三人信賴→負授權人責任
- **狹義無權代理**（§170）：效力未定→須經本人承認
- 代理權具**一身專屬性**→代理人死亡→消滅

二十二、108年 第27題

甲向乙表示贈與A車給乙，惟乙應每周一次載送孤兒院幼童就醫，連續2年，乙允諾之。下列敘述，何者正確？

(A) 在乙履行載送義務前，贈與契約不生效力
(B) 贈與契約發生效力，惟如乙不履行義務時，契約溯及自始無效
(C) 如甲破產導致無法履行該車之給付義務時，乙得對甲主張債務不履行之損害賠償責任
(D) 甲依約所交付之A車，如有瑕疵時，在A車價值限度內，甲應對乙負物之瑕疵擔保責任

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	附負擔贈與→贈與契約**即時生效**→負擔為獨立義務→非停止條件
(B)	✗	受贈人不履行負擔→贈與人得依§412 I**撤銷贈與**→非溯及自始無效
(C)	✗	§418：贈與人經濟狀況顯有變更→得**拒絕贈與之履行**→乙不得主張損害賠償
(D)	☑	§411 I：贈與附有負擔者→如贈與之物有瑕疵→贈與人於受贈人**負擔之限度內**→負與出賣人同一之擔保責任

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **附負擔贈與**（§412）：受贈人不履行負擔→贈與人得**撤銷**（非溯及無效）
> - **瑕疵擔保**（§411 I）：附負擔贈與→於**負擔限度內**負出賣人同一擔保責任
> - **經濟變更**（§418）：贈與人經濟顯有變更→得拒絕履行

二十三、109年 第22題

甲欲將自己甫購買1年之汽車贈與乙，乙欣然接受。依民法規定，下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲未於約定時間移轉汽車所有權與乙，致乙需租賃汽車代步，乙得向甲請求賠償租賃之費用
(B) 甲因重大過失致該汽車滅失，甲對乙負給付不能之損害賠償責任
(C) 若甲乙之贈與契約未經公證且非為履行道德上之義務，於尚未移轉該汽車所有權之前，甲得撤銷該贈與
(D) 乙駕駛該汽車，因剎車失靈導致車禍，甲對於剎車系統之瑕疵如有故意不告知或保證無瑕疵，始對乙負賠償責任

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	贈與為**無償契約**→贈與人責任較輕→§408 I權利未移轉前得撤銷→未經公證之贈與→甲得撤銷而非負遲延賠償→乙不得請求租賃費用之損害賠償
(B)	☑	贈與人因**故意或重大過失**致給付不能→仍負損害賠償責任（§226＋§410參照）
(C)	☑	§408 I：贈與物之權利**未移轉前**→贈與人得撤銷（但經公證或履行道德義務者除外→§408 II）
(D)	☑	§410：贈與物有瑕疵→贈與人以**故意不告知**或**保證無瑕疵**為限→始負擔保責任

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **贈與之撤銷**（§408 I）：權利未移轉前→得撤銷（經公證／履行道德義務例外）
> - **贈與人瑕疵擔保**（§410）：僅於**故意不告知**或**保證無瑕疵**時負責
> - 贈與為無償契約→贈與人責任較輕→遲延損害賠償受限

二十四、110年 第22題

甲向乙承租 A 棟大樓作為經營商場之用，於甲裝潢過程中，因施工工人丙之重大過失引發火災，致 A大樓部分燒毀。下列敘述，何者正確？

(A) 甲如不能繼續使用大樓，得向乙請求減少租金
(B) 甲對工人丙之行為所引發之火災，應對乙負損害賠償責任
(C) 因由工人丙之行為所引發之火災，甲對乙無庸負任何責任
(D) 甲如不能繼續使用大樓，得向乙主張終止租約

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	火災係甲之施工工人引起→**可歸責於承租人**→不得依§435請求減少租金
(B)	☑	§433：承租人就其允許使用租賃物之第三人（施工工人丙）應負責之事由→甲應對乙負**損害賠償責任**

(C) ✗ §433：甲允許丙於租賃物內施工→丙之過失→**甲仍須對乙負責**

(D) ✗ 火災係可歸責於承租人之事由→甲不得主張**終止租約**

[!NOTE]
重點整理

- **承租人對使用人之責任**（§433）：承租人就其允許使用租賃物之第三人行為負責
- **可歸責於承租人**之事由→不得主張減少租金或終止租約
- 承租人之責任範圍：包含同居人、使用人、施工人員等